

**Регламент взаимодействия
Агента и Принципала**

Цель документа:

- 1) Формирование свода правил взаимодействия между Агентом и Принципалом.
- 2) Формирование свода правил и норм поведения Агента в работе с Покупателем при продаже квартир/апартаментов жилого комплекса/комплекса апартаментов Принципала.
- 3) Создание основы для построения партнёрских отношений между Агентом и Принципалом, основанных на честных и открытых принципах сотрудничества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный регламент регулирует передачу заявок клиентов от Сотрудника агентства недвижимости (далее – Агент) Сотруднику Отдела продаж Группы Компаний «Prime Development» (далее – Принципал).

1.2. Регламент предназначен для сотрудников Агента и Принципала.

1.3. Регламент определяет распределение зон ответственности между Агентом и Принципалом.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агент – Представитель агентства недвижимости.

Личный кабинет Агента – электронная система, предназначенная для быстрого ознакомления с объектом и предоставления последующей информации клиенту (<https://mp.pdufa.ru/>).

Инструкция по использованию Личного кабинета Агента приложена к настоящему Регламенту.

Покупатель – Лицо, заинтересованное в приобретении объекта недвижимости.

Принципал – Застройщик объекта недвижимости/цессионарий по Договору уступки прав требования по договору долевого участия.

Объект – Жилой комплекс/комплекс апартаментов.

ОП – Отдел продаж Принципала.

РОП – Руководитель отдел продаж Принципала.

Договор приобретения – Договор долевого участия, Предварительный договор купли-продажи, Договор купли-продажи, Договор уступки права требования по Договору долевого участия

3. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

3.1. Отправка заявки от Агента Принциалу на посещение Отдела продаж/назначения встречи с Покупателем:

3.1.1 Агент регистрируется в Личном кабинете Агента, с помощью инструкции, указанной в пункте 7 настоящего Регламента.

3.1.2 В Личном кабинете Агента, Агент знакомится с помощью «шахматки» со свободными квартирами и их текущей стоимостью. Далее, Агент в обязательном порядке проверяет на уникальность Покупателя и его супругу (а) в личном кабинете Агента, в обязательном порядке указывая следующую информацию:

- ФИО покупателя;
- номер телефона покупателя и супруги (а) (если у покупателя есть второй номер, то он также указывается в обязательном порядке);
- приобретаемый объект;
- бюджет покупки.

3.1.3. После фиксации Покупателя Агентом в личном кабинете Агента, возможны 3 статуса:

- **отклонен** – Покупатель находится в работе отдела продаж Принципала, работа Агента с Покупателем, невозможна;

- **Фиксация до даты** – Покупатель свободен и зафиксирован за Агентом на 14 календарных дней.

3.1.4. Фиксация Покупателя Агентом, допускается только через личный кабинет Агента. Фиксация иным способом считается недействительной. Исключением является ситуация, когда Покупатель приобретает более одного объекта Принципала.

3.1.5. Фиксация Покупателя Агентом происходит на следующий срок:

- объекты комфорт-класса – 14 календарных дней;
- объекты премиум и бизнес-класса – 21 календарный день.

3.1.5.1. В том случае если в течение 5 календарных дней с момента фиксации, у Агента не было контактов с сотрудником отдела продаж, не было встречи / онлайн встречи и т.д., фиксация Покупателя Агентом может быть оспорена Принципалом.

3.1.5.2. Фиксация Покупателя в Личном кабинете Агента может быть продлена:

- после проведения встречи / онлайн встречи с Покупателем на 7 дополнительных календарных дней;
- в иных случаях, по согласованию с сотрудником отдела продаж на 7 дополнительных календарных дней.

3.1.6. В том случае, если срок фиксации Покупателя истек, а Агент своевременно не продлил фиксацию, возврат фиксации Покупателя Агенту возможен, при этом размер агентского вознаграждения в данном случае будет снижен на 50% от утвержденного размера агентского вознаграждения.

3.1.7. В случае, если Агент использует подложный номер Покупателя, при его фиксации в Кабинете Агента (номер телефона ближайших родственников, номер телефона Агента, номер телефона с изменением одной или нескольких цифр и т.д.), агентское вознаграждение по таким сделкам не выплачивается, а Агентский договор может быть расторгнут.

3.1.8. Для агрегаторов: при фиксации Покупателя через личный кабинет Агента необходимо указывать актуальные контактные данные и номер телефона Агента, который работает с Покупателем.

3.1.9. В случае формы оплаты «Ипотека», Агент обязан сообщить об этом Принципалу. Принципал передает данного Покупателя в Отдел ипотеки и партнерских программ Принципала для получения одобрения заявки по Ипотеке.

3.1.10. Покупатель может быть Агентом.

3.2. Встреча и консультация Покупателя

3.2.1 Агент предварительно консультирует Покупателя по объекту.

3.2.2 Агент назначает встречу с ответственным лицом в Отделе Продаж Принципала.

3.2.3 Агент сопровождает Покупателя в Отдел продаж Принципала.

3.2.4. Сотрудник Отдела продаж встречает Покупателя с Агентом в Отделе продаж, проводит консультацию по Объекту. Возможно проведение онлайн встречи с Покупателем, встречи на строительном объекте, на территории Покупателя или Агента.

3.2.5 В случае отказа Покупателя после встречи от бронирования по данному Объекту, Принципал имеет право связаться с Покупателем для выяснения причин отказа. Также имеет право предложить другой Объект Принципала. В том случае, если Агент не предлагал Покупателю другой объект Принципала, сделка, не будет считаться агентской. Во избежание подобных ситуаций, Агенту рекомендуется предлагать Покупателю все объекты Принципала.

3.3. Бронирование Объекта Покупателем

3.3.1 Принципал использует инструмент бронирования для фиксации договоренностей с Покупателем и закрепления за ним выбранного объекта недвижимости.

Стандартный срок бронирования Объекта за Покупателем составляет 7 дней. Срок бронирования может быть продлен по согласованию с Руководителем Отдела продаж Принципала при предоставлении объективных причин.

3.3.2. После бронирования, сотрудник отдела продаж Принципала создает трехсторонний чат сделки в мессенджере (сотрудник Принципала, Покупатель и Агент), в котором обсуждаются и согласовываются дальнейшие шаги по выходу Покупателя на сделку.

3.3.3. В случае отказа Покупателя от бронирования по данному Объекту, Принципал имеет право связаться с Покупателем для выяснения причин отказа. Также имеет право предложить другой Объект Принципала. В том случае, если Агент не предлагал Покупателю другой объект Принципала, сделка, не будет считаться агентской. Во избежание подобных ситуаций, Агенту рекомендуется предлагать Покупателю все объекты Принципала.

3.3.4. Вознаграждение выплачивается агентству, которое указано личном кабинете Агента на этапе бронирования.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Агента:

4.1.1 Агент обязан соблюдать конфиденциальность сведений о коммерческой деятельности Принципала и его контрагентов.

4.1.2 Агент обязан осуществлять предварительную консультацию Покупателя по Объекту, а также консультацию по подписанию, заключению и исполнению Договора долевого участия/Договора уступки прав требования по Договору долевого участия/Договора купли-продажи объекта недвижимости.

4.1.3 Агент обязан согласовывать с Отделом продаж визит на объект Принципала в срок не менее чем за сутки до момента предполагаемого посещения объекта, а также присутствовать в Отделе продаж вместе с Покупателем. Визит на объект Принципала допускается только при наличии технической возможности и возможности обеспечения соблюдения техники безопасности на Объекте Принципала.

4.1.4. При посещении Объекта Принципал несет обязанность по разъяснению Покупателю требований безопасности при нахождении на объекте, о чем должен получить от него письменное подтверждение.

4.1.5. Агент обязан согласовывать с Принципалом дату подписания Договора долевого участия/Договора уступки прав требования по Договору долевого участия/Договора купли-продажи объекта недвижимости не менее, чем за сутки с учетом графика работы офиса Принципала.

4.1.6. При трудоустройстве нового Агента в Агентство недвижимости, Агент обязан в течении 7 рабочих дней предоставить информацию сотруднику отдела продаж для его регистрации в личном кабинете Агента. В случае, если личный кабинет Агента уже создан и привязан к Агентству недвижимости, в котором агент уже не работает, об этом необходимо сообщить ответственному сотруднику Принципала, для его закрепления за новым Агентством недвижимости.

4.2. Агент имеет право:

4.2.1 Запрашивать у Принципала данные (информацию и документы), необходимые для исполнения своих обязательств.

4.2.2 Агент может запросить буклеты, журналы, презентации по объекту недвижимости Принципала. Все информационные материалы по объекту Принципал предоставляет Агенту в электронном или бумажном виде.

4.3. Агент не имеет право (ограничения по работе с рекламой):

4.3.1. Создавать интернет-страницы (лэндинги) с Объектом Принципала и настраивать контекстную и таргетированную рекламу, в том числе рекламу, предоставляемую операторами телекоммуникационных услуг.

4.3.2. Давать рекламу реализуемых площадей на любых интернет-площадках искажающую информацию, представленную на сайте Принципала.

4.3.3. Выставлять рекламные публикации недостоверного характера, представляться отделом продаж Принципала, выставлять объявления с неактуальным прайсом, использовать рендеры Принципала, занижать цены, указывать несуществующие акции на реализуемые площади, исказить информацию о Принципале.

4.3.4. Размещать рекламу по реализуемым площадям на площадках «Avito» (<https://www.avito.ru>), «Циан» (<https://www.cian.ru>), «Домклик» (<https://domclick.ru>).

4.3.5. Использовать денежные средства Принципала для оплаты рекламы в сервисах сети Интернет, которые внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

4.3.6. Агент не имеет право оставлять отзывы рекламного характера (реклама агентских услуг) в официальных карточках объекта на платформах 2ГИС, Яндекс карты и иных сайтах сервисах-агрегаторов.

4.3.7. В случае выявления Принципалом нарушения Агентом пунктов 4.3.1. - 4.3.6. (как одного, так и всех) настоящего договора, Принципал вправе удержать из вознаграждения Агента штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждое из допущенных нарушений.

4.3.8. В случае распространения рекламы в незапрещенных настоящим Договором социальных сетях от имени Агента, Агент обязуется самостоятельно маркировать рекламу в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.

4.3.9. В случае нарушения действующего законодательства при исполнении настоящего договора, Агент несет самостоятельную ответственность по всем фактам нарушения.

4.4.10. Агент не имеет права отправлять скриншоты/фотографии со стоимостью и планировками квартир Покупателю.

4.4. Обязанности Принципала:

4.4.1. Принципал обязан обеспечить Агента информацией об Объекте. Передать полную и достоверную информацию об Объекте и условиях его реализации.

4.4.2. Принципал обязан фиксировать в своей внутренней CRM системе все этапы взаимодействия с Покупателем и Агентом.

4.5. Принципал имеет право:

4.5.1. В любое время запрашивать у Агента сведения о проведенных с Покупателем переговорах, иные сведения, касающиеся приобретения Объекта у Принципала.

4.5.2. В любое время и по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять условия реализации Объектов.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА / СНИЖЕНИЯ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

5.1. При выявлении нарушений условий и порядка взаимодействия, изложенных в Настоящем Регламенте, либо нарушении условий договора, заключенного между Принципалом и Агентом, Принципал вправе приостановить сотрудничество и снизить / отказать в выплате вознаграждения Агенту.

5.2. Список основных нарушений:

5.2.1. Истечение срока фиксации Покупателя. В том случае, если срок фиксации Покупателя истек, а Агент своевременно не продлил фиксацию, возврат фиксации Покупателя Агенту возможен, при этом размер агентского вознаграждения в данном случае будет снижен на 50% от утвержденного размера агентского вознаграждения.

5.2.2. Указание Агентом скидки на любые Объекты Принципала (без согласования с Принципалом).

5.2.3. Снижение стоимости Объекта Агентом за счет частичного / полного возврата комиссионного вознаграждения Покупателю.

5.2.4. Предоставление акций, бонусов, подарков и т.п., которые не были предварительно согласованы с Принципалом.

5.2.5. Умышленное затягивание выхода на сделку Агентом.

5.2.6. Умышленное введение Принципала в заблуждение в отношении Покупателя, в том числе указание некорректного номера телефона Покупателя и его родственников или не указание номеров телефона, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Регламента.

5.2.7. В случае, если Агент использует подложный номер Покупателя, при его фиксации в Кабинете Агента (номер телефона ближайших родственников, номер телефона Агента, номер телефона с изменением одной или нескольких цифр и т.д.), агентское вознаграждение по таким сделкам не выплачивается, а Агентский договор может быть расторгнут.

5.2.8. Самостоятельное назначение даты сделки без согласования с Принципалом.

5.2.9. Отказ Покупателя в письменной форме от Агента

5.2.10. Совершение действий по дискредитации Принципала Агентом перед Покупателем. В том случае, если Агент, ведет деструктивные разговоры, ставя Принципала в невыгодное положение перед Покупателем, ведет разговоры об объектах конкурентов, переориентирует Покупателя на объекты конкурента.

6. ЭТАПЫ АГЕНТСКОЙ УСЛУГИ

6.1. Привлечение Покупателя.

6.2. Фиксация Покупателя Агентом в личном кабинете Агента у Принципала:

- Выявление потребности.
- Предварительная презентация Агентом Объекта.
- Встреча в Отделе продаж Принципала.
- Работа с возражениями Покупателя.

6.3. Подписание и оплата Договора оказания услуг в Отделе продаж Принципала.

6.4. Подготовка Покупателя к заключению сделки, сбор необходимых документов.

6.5. Сопровождение Покупателя на сделке.

6.6. Контроль оплаты по Договору долевого участия/Договора уступки права требования по договору долевого участия/Договор купли-продажи объекта недвижимости Объекта недвижимости клиентом.

6.7. Только при прохождении всех этапов агентская услуга является оказанной.

6.8. Выплата вознаграждения производится Агенту только при наличии в Отделе продаж Листа Спецификации, подписанного Покупателем и Агентом.